

訴 願 書

訴願人：鄭○芳
身分證明文件字號：A2*****3421 出生年月日：（略）
住 址：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓
聯絡電話：09**-***-521
原處分機關：新北市政府環境保護局
處分書發文日期及字號：民國 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書
收受或知悉行政處分之日 期：中華民國 114 年 9 月 16 日
受理訴願機關：新北市政府

訴 願 請 求 事 項

請求撤銷原處分機關 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書所為之處分。

事 實

緣訴願人所有車號 000-0000 號汽車，於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，經原處分機關指稱訴願人於本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，依廢棄物清理法第 27 條第 1 款、第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，裁處訴願人新臺幣 3,600 元罰鍰。訴願人不服，爰依法提起本件訴願。

理 由

- 一、原處分機關所提出之照片未能清楚呈現所謂「煙蒂」存在之證據，僅能辨識車輛或人員位置，並未拍攝到煙蒂落地或丟棄之具體情況。原處分機關僅憑模糊照片即認定亂丟煙蒂，恐有舉證不足之情形。
- 二、訴願人當時亦未有丟棄煙蒂之行為，並將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄，原處分機關所指違規事實與現場情況不符。

三、訴願人於陳述意見期間業已向原處分機關說明上情，惟原處分機關未予採納，逕予裁罰，訴願人實難甘服。

四、懇請鈞府明察，撤銷原處分，以維權益。

附 送 證 件

名稱	數量	附註
新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書影本	1 份	如附件

此 致

新北市政府（經由 新北市政府環境保護局 轉呈）

訴願人：鄭○芳

鄭○芳



中華民國 114 年 9 月 22 日

新北市政府環境保護局 114.09.22 收文

收文號：1140922-0176

新北市政府環境保護局 裁處書

發文日期：中華民國 114 年 9 月 16 日
發文字號：新北環稽字第 41-114-090351 號
受處分人：鄭○芳（身分證明文件字號：A2*****3421）
住 址：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓

違反事實	受處分人於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，駕駛車號 000-0000 號自用小客車，在本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經民眾檢舉並檢附行車紀錄器影像，本局查證屬實。
違反法條	廢棄物清理法第 27 條第 1 款。
處罰依據	廢棄物清理法第 50 條第 3 款；違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款及附表 1 項次 13；本局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）係數說明。
裁處內容	處罰鍰新臺幣 3,600 元整。
繳納方式	請於本裁處書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構或超商繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。
注意事項	一、受處分人於陳述意見期間所提意見，經本局審酌後仍認違規事證明確（見說明）。 二、依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反義務行為應受責難程度、所生影響，於裁罰準則係數範圍內認定污染程度係數 A=3。

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願。

局長 ○○○



新北市政府環境保護局 函

受文者：新北市政府（訴願審議委員會）
發文日期：中華民國 114 年 10 月 6 日
發文字號：新北環稽字第 1143520188 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明二

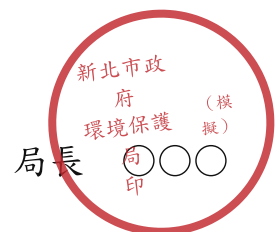
主旨：檢送訴願人鄭○芳因違反廢棄物清理法事件不服本局 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書提起訴願案之訴願答辯書及原卷 1 宗，請查照。

說明：

- 一、依訴願法第 58 條第 3 項規定辦理。本件訴願書經訴願人於 114 年 9 月 22 日送達本局（本局收文號 1140922-0176），本局重新審查原處分後，認原處分並無違法或不當，爰檢卷答辯。
- 二、檢附文件：（一）訴願答辯書 1 份；（二）原卷 1 宗（卷證目錄如附）；（三）採證影片電子檔 1 段（另以光碟檢送）。
- 三、本件答辯書副本已依訴願法第 58 條第 4 項規定逕送訴願人。

正本：新北市政府（訴願審議委員會）

副本：鄭○芳君、本局稽查科



新北市政府環境保護局 訴願答辯書

訴願人：鄭○芳 住：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓
原處分機關：新北市政府環境保護局 設：新北市板橋區民族路 57 號
代表人：局長 ○○○○
受理訴願機關：新北市政府

訴願人因違反廢棄物清理法事件，不服本局 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書所為之處分，提起訴願，本局依法答辯如下：

答 辯 聲 明

本件訴願駁回。

事 實

緣駕駛車號 000-0000 號汽車（下稱系爭車輛）之駕駛人於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，在本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經民眾於 114 年 6 月 28 日檢附行車紀錄器影像向本局檢舉（案件編號 114EPB0628-01937）。本局於 114 年 7 月 8 日審視影像、114 年 7 月 9 日查得系爭車輛車主為訴願人，並於 114 年 7 月 15 日以新北環稽字第 1143451762 號函通知訴願人陳述意見，該函於 114 年 7 月 21 日送達。訴願人於 114 年 7 月 30 日提出陳述意見書，主張並未丟棄煙蒂。本局複審影像放大照片及採證影片後，認違規事證明確，依廢棄物清理法第 27 條第 1 款、第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，以 114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書裁處訴願人新臺幣 3,600 元罰鍰。裁處書於 114 年 9 月 18 日送達，訴願人不服，於 114 年 9 月 22 日提起本件訴願。

理 由

一、程序部分：本件訴願人係就原處分之實體事項提出爭執，訴願書於法定期間內提起且程式尚無不合，程序上應予受理，進入實體審查。

二、實體部分：

- （一）按廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：
- 一、隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物。」、第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰……三、為第 27 條各款行為之一。」次按違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。

(二) 訴願理由略謂：照片未能清楚呈現煙蒂存在之證據，僅能辨識車輛或人員位置，恐有舉證不足；訴願人並未丟棄煙蒂，已將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄云云。

(三) 惟查，本局於事實欄所述時間、地點之採證，此有民眾檢舉之行車紀錄器影片（長度 12 秒）、擷取之稽查照片 3 幀及車籍查詢資料附卷可稽（證 1、證 2）。經審視卷附影像放大照片（證 1-2），訴願人於現場抽煙，移動至路邊水溝蓋上，並將手中煙蒂拋棄至水溝，其拋擲動作與煙蒂落點清晰可辨；復經審視採證影片第 14 秒至第 19 秒畫面，訴願人拋棄煙蒂後即轉身返回系爭車輛，煙蒂仍留置於水溝蓋上，並未見訴願人所稱將煙蒂拿回車上垃圾桶丟棄之情事。訴願人所辯，核與卷證不符，不足採信。

(四) 本局依裁罰準則第 2 條第 1 項規定，審酌訴願人違規情節、應受責難程度及所生影響，認煙蒂係香煙濾嘴，成分為塑膠，內含重金屬、致癌物質等，容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康，污染程度大（改制前行政院環境保護署 108 年 9 月 12 日環署毒字第 1080067666 號函參照），於不牴觸係數範圍內認定污染程度係數 $A=3$ ，裁處 3,600 元罰鍰（計算式見證 3），於法並無不合。

三、綜上所陳，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 58 條第 3 項規定，檢附原卷 1 宗，敬請察核予以駁回。

證 物

編號	名稱	備註
證 1	民眾檢舉行車紀錄器影片 1 段、擷取稽查照片 3 幀（證 1-1）及影像放大標註版（證 1-2）	影片另附電子檔
證 2	公路監理資訊系統車籍查詢結果	114.07.09 查詢
證 3	裁罰準則附表 1 項次 13 係數計算表	
證 4	陳述意見通知書、送達證書及訴願人陳述意見書	
證 5	裁處書、送達證書及本局裁處簽呈	

此 致

新北市政府（訴願審議委員會）

原處分機關：新北市政府環境保護局

代表人：局長 ○○○

中華民國 114 年 10 月 6 日



卷 證 目 錄

案由：訴願人鄭○芳因違反廢棄物清理法事件提起訴願
原處分：114 年 9 月 16 日新北環稽字第 41-114-090351 號裁處書
檢送機關：新北市政府環境保護局（稽查科）
檢送文號：114 年 10 月 6 日新北環稽字第 1143520188 號
受理機關案號：新北市政府訴願審議委員會 1141061379 號

編號	文件名稱	形式	在卷理由（法律依據／決定書對應）
00	卷證目錄	文字 PDF	訴願法 58 III 檢卷答辯：機關送卷時必附目錄
01	裁處書正本	文字 PDF	原行政處分本體（訴願標的）
02	裁處書送達證書	掃描 JPG	訴願法 14：訴願期間自送達次日起算之唯一證據
03	民眾檢舉案件受理單	系統列印 PDF	案件來源；記載檢舉時間、附件與承辦流程
04	稽查工作紀錄表	掃描 JPG（手寫）	稽查員審視影像之查證紀錄
05	採證照片彙整頁（另附 3 幀 JPG）	文字 PDF + 照片 JPG	決定書理由四：「稽查照片…附卷可稽」
06	影像放大標註	照片 JPG	決定書理由六：「影像放大照片」
07	車籍查詢結果	系統列印 PDF	決定書理由四：「車籍查詢資料」；鎖定駕駛人＝訴願人
08	陳述意見通知書	文字 PDF	行政程序法 102：裁罰前應給予陳述意見機會
09	陳述意見通知書送達證書	掃描 JPG	證明已合法通知
10	訴願人陳述意見書	掃描 JPG（手寫）	訴願人裁罰前之主張（與訴願理由一致）
11	裁罰係數計算表	文字 PDF	決定書理由四、五：附表 1 項次 13、A=3、3,600 元
12	裁處簽呈	掃描 JPG（含核章）	機關內部決策軌跡
13	採證影片截圖頁（另附 MP4）	文字 PDF + 影片 MP4	決定書理由六：「違規影片」

* 本卷共 14 件；採證影片（MP4，12 秒）與原始採證照片 3 幀以電子檔另附。訴願書（含附件裁處書影本，3 頁）及答辯書（含檢送函，3 頁）另冊裝訂，全卷合計 20 頁。
2026 新北市 AI 智慧城市黑客松・法制局組・評測用模擬卷證（依真實決定書 1141061379 反推）

新北市政府環境保護局 裁處書

發文日期：中華民國 114 年 9 月 16 日
發文字號：新北環稽字第 41-114-090351 號
受處分人：鄭○芳（身分證明文件字號：A2*****3421）
住址：新北市○○區○○路○○巷○○號○樓

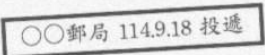
違反事實	受處分人於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許，駕駛車號 000-0000 號自用小客車，在本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，致污染環境，經民眾檢舉並檢附行車紀錄器影像，本局查證屬實。
違反法條	廢棄物清理法第 27 條第 1 款。
處罰依據	廢棄物清理法第 50 條第 3 款；違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款及附表 1 項次 13；本局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）係數說明。
裁處內容	處罰鍰新臺幣 3,600 元整。
繳納方式	請於本裁處書送達之次日起 30 日內，持繳款單至指定金融機構或超商繳納；逾期未繳納者，依法移送強制執行。
注意事項	一、受處分人於陳述意見期間所提意見，經本局審酌後仍認違規事證明確（見說明）。 二、依行政罰法第 18 條第 1 項規定，審酌違反義務行為應受責難程度、所生影響，於裁罰準則係數範圍內認定污染程度係數 A=3。

救濟教示：受處分人如不服本處分，得於本處分書送達之次日起 30 日內，繕具訴願書並檢附本處分書影本，經由本局向新北市政府提起訴願。

局長 ○○○

新北市政府
府
環境保護局
局印
(模擬)

送 達 證 書

送達機關	新北市政府環境保護局
送達文書	裁處書 新北環稽字第 41-114-090351 號
應受送達人	鄭○芳
送達處所	新北市○○區○○路○○巷○○號○樓
交寄日期	中華民國 114 年 9 月 16 日
送達方式	☒ 郵務送達（掛號） ☐ 自行送達 ☐ 寄存送達 ☐ 留置送達
送達結果	☒ 已交付應受送達人本人 ☐ 已交付有辨別事理能力之同居人、受雇人或接收郵件人員（行政程序法第 73 條） ☐ 寄存於_____（行政程序法第 74 條）
送達日期	中華民國 114 年 9 月 18 日
收領人簽章	鄭○芳 
送達人	中華郵政 ○○郵局 郵務士 林○成 

附註：本證書由送達人填載後黏貼於文書送達紀錄，退回送達機關歸卷。

新北市政府環境保護局 收文歸卷

公害檢舉案件管理系統 畫面列印

案件編號 114EPB0628-01937 列印時間 2025-07-08 10:32 列印人：稽查科 陳○宏

https://epb-report.ntpc.gov.tw/case/view?id=114EPB0628-01937 (模擬網址)

陳○宏

新北市環境保護局 公害檢舉案件管理系統

列印時間 2025-07-08 10:32 列印人：稽查科 陳○宏

案件基本資料

案件編號	114EPB0628-01937	網路檢舉	附影片	受理時間	2025-06-28 09:12
檢舉類別	隨地拋棄煙蒂 (廢棄物清理法第 27 條第 1 款)			案件狀態	查證中
違規時間	2025-06-27 12:40 (依行車紀錄器時間戳)			違規車號	000-0000 (自用小客車, 銀色)
違規地點	新北市○○區○○路○○號旁 (路邊停車格旁水溝蓋)				
檢舉人	李○○ (依公害糾紛處理法及檢舉獎勵辦法保密)			聯絡方式	09**-***-887 (保密)

檢舉內容

6/27 中午在○○○路等紅燈時, 前方銀色轎車駕駛下車抽菸, 抽完直接把菸蒂丟進路邊水溝, 然後就上車走了。行車紀錄器有拍到整個過程, 影片附上, 截圖 3 張也附上。車牌 000-0000。

附件

附件 1	行車紀錄器影片 DASHCAM_20250627_124000.mp4 (12 秒, 1280x720, 780 KB)
附件 2	截圖 3 張 IMG_124009.jpg / IMG_124014.jpg / IMG_124019.jpg

處理流程

06-28 受理 → 07-01 分派稽查科 → 07-08 影像審視 → 車籍查詢 → 通知陳述意見 → 裁處

附註：本頁為系統畫面列印，檢舉人個資已依規定遮蔽；影片與截圖電子檔隨卷附送。

證 1 來源文件

新北市政府環境保護局 稽查工作紀錄表

案件編號	114EPB0628-01937	稽查日期	114.07.08
稽查方式	☐ 現場稽查 ☒ 影像審視（民眾檢舉） ☐ 陳情訪查 ☐ 其他		
違規時間	114.06.27 12:40	違規地點	○○區○○○路○○號旁
行為人／車號	車號000-0000銀色小客車駕駛（車籍待查）		
違規事實	審視檢舉人行車紀錄器影片（12秒）：12:40:09駕駛立於車旁抽菸；12:40:14移步至路邊水溝蓋上，右手向下拋擲煙蒂，煙蒂落於水溝蓋；12:40:19駕駛返回駕駛座，煙蒂仍留置水溝蓋上。畫面連續、未見中斷或剪接。		
採證方式	擷取影片3幀（09s/14s/19s），另製作14s放大標註版		
違反法條	廢清法 § 27①；處罰依據 § 50③、裁罰準則附表1項次13		
初步認定	違規事實明確，建議：查車籍→通知陳述意見→依法裁處。污染程度係數擬A=3（煙蒂入水溝）。		
稽查人員	陳○宏 ☐	科長核閱	已閱7/10 ☐

* 本表依本局稽查作業要點填製，一式一份歸卷。

採證照片彙整頁（證 1-1）

來源：民眾檢舉行車紀錄器影片擷取 攝於 2025/06/27（民國 114 年 6 月 27 日） 地點：本市○○區
○○○路○○號旁 車號 000-0000



證 1-1-1 12:40:09 駕駛立於系爭車輛旁，右手持物



證 1-1-2 12:40:14 移步至水溝蓋上，右手向下拋擲，煙蒂離手



證 1-1-3 12:40:19 返回駕駛座，煙蒂留置於水溝蓋上

影像放大版（放大 300%）

原檔：採證照片-02 攝於 2025/06/27 12:40:14



煙蒂（拋擲中）

路邊水溝蓋

公路監理資訊系統 車籍查詢結果（證 2）

查詢時間 2025-07-09 14:07 查詢人：稽查科 陳○宏 查詢目的：案件 114EPB0628-01937 行為人身分確認

https://mvdiss-gov.example/vehicle/query (模擬網址：實務為公路監理資訊系統機關查詢介面) 陳○宏

公路監理資訊系統 機關車籍查詢 查詢時間 2025-07-09 14:07 查詢帳號：NTPC-EPB-0412 (稽查科 陳○宏)

本查詢依個人資料保護法第 15 條及公害稽查法定職掌辦理，查詢目的：公害檢舉案件 (114EPB0628-01937) 行為人身分確認。查詢紀錄已留存。

車籍資料

車牌號碼	000-0000	車種	自用小客車
廠牌 / 車型	NISSAN / TIIDA 1.6	顏色	銀
出廠年月	2013-05	車籍狀態	正常 (未報停、未註銷)
發照日期	2013-06-14	行照有效期	—

車主資料

車主姓名	鄭○芳	身分證字號	A2****3421
戶籍地址	新北市○○區○○路○○巷○○號○樓		
備註	車主與檢舉影像中駕駛之關聯：影像未能辨識面貌，依行政罰法第 7 條及實務見解，以車主為推定行為人，並通知陳述意見。		

附註：本頁為系統畫面列印，個資已部分遮蔽。

新北市政府環境保護局 函

受文者：鄭○芳君
發文日期：中華民國 114 年 7 月 15 日
發文字號：新北環稽字第 1143451762 號
速別：普通件
附件：採證照片 3 幀（影本）

主旨：台端所有車號 000-0000 號自用小客車之駕駛人涉於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許在本市○○區○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款規定，請於文到之次日起 10 日內以書面向本局陳述意見，請查照。

說明：

- 一、依行政程序法第 102 條及第 104 條規定辦理。
- 二、本局接獲民眾檢舉並檢附行車紀錄器影像（案件編號 114EPB0628-01937），經審視影像，車號 000-0000 號自用小客車駕駛人於旨揭時間、地點有拋棄煙蒂之行為。經查該車車主為台端，爰依法通知陳述意見。
- 三、台端得於期限內以書面陳述意見，並得檢附相關證據；如台端非實際駕駛人，請一併提供實際駕駛人姓名及聯絡方式，以利查證。逾期未陳述者，本局將逕依現有事證依法處理。
- 四、依廢棄物清理法第 50 條第 3 款規定，違反同法第 27 條各款規定者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。

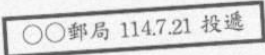
正本：鄭○芳君

副本：本局稽查科



局長 ○○○

送 達 證 書

送達機關	新北市政府環境保護局
送達文書	陳述意見通知書 新北環稽字第 1143451762 號
應受送達人	鄭○芳
送達處所	新北市○○區○○路○○巷○○號○樓
交寄日期	中華民國 114 年 7 月 15 日
送達方式	☒ 郵務送達（掛號） ☐ 自行送達 ☐ 寄存送達 ☐ 留置送達
送達結果	☒ 已交付應受送達人本人 ☐ 已交付有辨別事理能力之同居人、受雇人或接收郵件人員（行政程序法第 73 條） ☐ 寄存於_____（行政程序法第 74 條）
送達日期	中華民國 114 年 7 月 21 日
收領人簽章	鄭○芳 
送達人	中華郵政 ○○郵局 郵務士 林○成 

附註：本證書由送達人填載後黏貼於文書送達紀錄，退回送達機關歸卷。

新北市政府環境保護局 收文歸卷

陳述意見書

貴局來函字號：新北環稽字第 1143451762 號

本人鄭○芳，收到貴局114年7月15日通知，說我6月27日在○○○路旁亂丟煙蒂。

一、當天中午我確實有在車旁抽菸，但抽完後我有把煙蒂捏熄，並拿回車上放在門邊的小垃圾桶，並沒有丟在地上或水溝。

二、貴局附的照片很模糊，只看得到我站在車旁和路邊的水溝蓋，根本看不到煙蒂，也看不出有丟東西的動作，這樣就要罰我，我覺得不公平。

三、請貴局重新查明，不要開罰。

以上陳述屬實。

陳述人：鄭○芳

鄭
印

聯絡電話：09**-***-521

中華民國 114年7月30日

新北市政府環境保護局 114.07.31 收文

收文號：1140731-0092

裁罰係數計算表（證 3）

依據：違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款及附表 1；新北市政府環境保護局違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則（一般廢棄物）係數說明。

案件	鄭○芳 車號 000-0000 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許 本市○○區 ○○○路○○號旁 隨地拋棄煙蒂
違反條文	廢棄物清理法第 27 條第 1 款
處罰條文	廢棄物清理法第 50 條第 3 款（法定罰鍰範圍：新臺幣 1,200 元～6,000 元）
附表 1 項次	項次 13：第 27 條第 1 款（隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物）

係數審酌

項目	係數範圍	認定值	審酌理由
基準額 B	1,200	1,200	法定罰鍰下限
污染程度係數 A （應受責難程度及所生影響）	1～5	3	煙蒂係香煙濾嘴，成分為塑膠，內含重金屬、致癌物質等；本件煙蒂拋擲於路邊水溝，容易經由下水道進入河川及海洋，造成鳥類和海洋生物誤食，甚至經由食物鏈危害人體健康（改制前環保署 108 年 9 月 12 日環署毒字第 1080067666 號函），污染程度大於一般拋棄於路面之情形，惟非累犯，爰於係數範圍內認定 A=3。
所得利益	—	0	無因違反義務所得之利益
資力考量	—	未調整	受處分人未主張亦無資料顯示資力不足

計算式

$$\text{罰鍰額度} = B \times A = 1,200 \times 3 = \text{新臺幣 3,600 元} \quad (\text{落於法定範圍 } 1,200 \sim 6,000 \text{ 元內})$$

承辦：稽查科 陳○宏

科長：○○○

日期：114 年 8 月 20 日

新北市政府環境保護局

稽查科 第 114-0879 號簽

簽

於：稽查科

日期：中華民國 114 年 8 月 20 日

案件編號：114EPB0628-01937

主旨：民眾檢舉車號 000-0000 號自用小客車駕駛人（車主 鄭○芳）於 114 年 6 月 27 日 12 時 40 分許在本市○○區○○○路○○號旁隨地拋棄煙蒂，違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款，擬依同法第 50 條第 3 款裁處罰鍰新臺幣 3,600 元，簽請核示。

說明：

一、本案經民眾於 114 年 6 月 28 日檢舉並檢附行車紀錄器影片，本科於 7 月 8 日審視影像、7 月 9 日查得車主，並於 7 月 15 日通知車主陳述意見（7 月 21 日送達）。

二、車主於 7 月 30 日提出陳述意見書，主張未丟棄煙蒂、已拿回車上，並稱照片模糊。經本科製作影像放大標註版（14 秒幀）並逐幀複審影片：14 秒幀可見拋擲動作及煙蒂離手；19 秒幀可見車主返回駕駛座而煙蒂仍留置水溝蓋上。車主所稱與影像不符，不予採信。

三、裁罰額度依裁罰準則附表 1 項次 13，審酌煙蒂入水溝污染程度，認定 A=3，計 3,600 元（計算表如附）。

擬辦：奉核後，以本局名義製發裁處書，送達受處分人，並副知檢舉人結案。

承辦：陳○宏8/20

陳

科長：如擬8/22

科長
○○○

主任秘書：如擬8/26

主秘
○○○

局長：可9/10

局長
○○○

採證影片截圖頁（證 1）

檔名	違規採證影片_20250627-1240.mp4（原檔 DASHCAM_20250627_124000.mp4）
規格	12 秒 1280×720 15 fps H.264 約 780 KB
來源	檢舉人行車紀錄器；時間戳 2025/06/27 12:40:08 - 12:40:19
審視結論	畫面連續無剪接；14 秒幀可見拋擲動作與煙蒂離手，19 秒幀可見煙蒂留置水溝蓋，駕駛已返回車內。



00:09 駕駛立於車旁



00:12 移步至水溝蓋



00:14 拋擲煙蒂（放大見證 1-2）



00:17 返回駕駛座，煙蒂留置

附註：影片電子檔隨卷以光碟／電子檔檢送；本頁截圖供紙本卷宗閱覽。